

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Přípomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Tímto dopisem podávám připomínky k částem návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, které vymezují akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Po seznámení se s návrhem mám za to, že jeho přijetí v navržené podobě by mělo závažné negativní dopady na region, ve kterém žiji.

Odůvodnění námitek:

1. Netopýři jsou v dokumentaci zmíněni jen okrajově

Nesouhlasím s tím, že netopýřům – jedné z nejvíce VTE ohrožených skupin – je v dokumentaci věnována jen okrajová pozornost. Mezinárodní výzkum dokládá, že netopýři jsou aktivně přitahováni k turbínám a hynou jak kolizí, tak v důsledku barotraumatu. V navržených AO se nacházejí vhodné lovecké biotopy, ale konkrétní průzkumy aktivity netopýřů v dokumentaci chybí nebo nejsou dostatečně dlouhé.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip předběžné opatrnosti.

Podpůrně uvádím odbornou referenci: Loss, S. R. et al. (2013). Estimates of bird collision mortality at wind facilities in the United States. Biological Conservation.

2. Princip minimalizace zásahů byl ignorován

Nesouhlasím s tím, že byl porušen princip minimalizace zásahů do volné krajiny. Princip minimalizace zásahů ukládá hledat varianty s nejmenším možným dopadem na krajinu a obyvatele. V tomto případě byly do akceleračního režimu zařazeny lokality bezprostředně nad obytnými sídly a v hodnotné kulturní krajině, namísto preferenčních narušených ploch.

Právní podklad: Princip minimalizace zásahů; směrnice RED III; § 18 stavebního zákona.

3. Sledování úhynů nenahrazuje ochranu druhů

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace zaměřuje monitoring úhynů za reálnou ochranu druhů. Sledování mortality ptáků a netopýřů má v lepším případě statistickou hodnotu, ale samo o sobě životy zvířat nezachrání. Pro chráněné druhy, kde i ztráta jednotlivých jedinců znamená populační dopad, je princip prevence – tedy nevybrat konfliktní lokalitu – jedinou účinnou ochranou.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; směrnice o ptácích a stanovištích.

4. Zjednodušený režim ohrožuje práva obyvatel

Námitkou je, že akcelerační režim podle RED III není možné aplikovat na lokalitu, kde existují prokázané konflikty s obyvatelstvem, krajinou a biotopem. Účelem RED III je urychlit výstavbu OZE v lokalitách, kde jsou střety minimální. V případě AOV 51, 62 a 63 však dokumentace dokládá existenci závažných střetů. Aplikací akceleračního režimu by došlo k oslabení posuzování těchto střetů a porušení principu prevence.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); čl. 191 SFEU; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

5. Tlak horizontové dominance na obytné prostředí

Vznesené námitky se týkají skutečnosti, že navržené umístění VTE na horizontech bude trvale dominovat nad obytnou krajinou jižního Plzeňska. Vizuální dominance staveb vyšších než 200 m v horizontové poloze je trvalá, denní i noční (kvůli leteckému osvětlení). Obyvatelé okolních obcí budou mít turbíny v zorném poli každodenně, což představuje dlouhodobou psychickou zátěž a snižuje obytnou kvalitu prostředí.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip předběžné opatrnosti.

6. Zásah do samostatné působnosti obcí

Nesouhlasím s tím, že návrh může omezit možnost obcí rozhodovat o budoucím rozvoji svého území. Vymezení akceleračních oblastí může výrazně oslabit vliv obcí na budoucí podobu krajiny, územního rozvoje a kvality života obyvatel. Přitom právě obce nesou odpovědnost za dlouhodobý rozvoj svého území a ochranu venkovského charakteru krajiny.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (§ 2 odst. 2 a § 35 odst. 1).

7. Vliv na hodnotu nemovitostí nebyl posouzen

Nesouhlasím s tím, že dokumentace neobsahuje žádné konkrétní posouzení vlivu na ceny nemovitostí v okolních obcích. Vlivy větrných parků na ceny nemovitostí jsou v zahraničí dlouhodobě sledovány a v určitých vzdálenostech se opakovaně potvrzují. Návrh ale tento vliv nezmiňuje, takže majitelé nemovitostí nemohou znát rozsah dopadu, který se má v jejich okolí připravovat.

Právní podklad: Čl. 11 Listiny; princip transparentnosti; směrnice SEA 2001/42/ES.

8. Posouzení dopadů na zdraví je odloženo do budoucna

Nesouhlasím s tím, že rozhodující posouzení dopadů na zdraví obyvatel je odloženo až do budoucích povolovacích řízení. Akcelerační režim má být vyhrazen pro lokality, u kterých jsou dopady na zdraví již nyní vyhodnoceny a uznány jako přijatelné. V případě AOV 51, 62 a 63 jsou ale zdravotně významné dopady (hluk, flicker, noční osvětlení) odloženy. Tím se ztrácí možnost rozhodnout o vhodnosti lokality na podkladě dostatečných dat.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny.

Pro úplnost odkazuji na recenzovaný zdroj: Liebich, T. et al. (2020). Wind turbine noise and sleep disturbance: A systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews.

9. Metodika průzkumů neodpovídá citlivosti území

Nesouhlasím s tím, že metodika biologických průzkumů neodpovídá citlivosti území a obvyklým standardům pro lokality VTE. V citlivém území s výskytem chráněných druhů by průzkumy měly mít rozsah několika sezón, využívat moderní metody (detektory netopýrů, telemetrie, opakovaná zimní pozorování) a krýt všechna riziková období. Dokumentace tento standard nepotvrzuje.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.

10. Akcelerační režim ignoruje hodnotu krajinného rázu

Návrh nedostatečně chrání krajinný ráz jižního Plzeňska a fakticky jej obětuje rychlosti výstavby větrných elektráren. Zařazením lokalit AOV 51, AOV 62 a AOV 63 do akceleračního režimu se výrazně omezuje prostor pro standardní posouzení vlivů na krajinný ráz v navazujících řízeních. Dokumentace sice připouští negativní dopady na krajinu, avšak jejich vyhodnocení odkládá nebo zlehčuje.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; směrnice RED III (2023/2413); princip prevence.

Z výše popsanych důvodů žádám o vyřazení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu a o důslednou ochranu krajinného rázu, životního prostředí a obyvatel jižního Plzeňska.

V dne

Podpis: